



CRIMES AMBIENTAIS

Discente: Ana Paula de Souza e Sofia Lacorti

Orientador: Renato Rechieri



INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

INTRODUÇÃO

- A proteção ambiental é de extrema importância, uma vez que a degradação ambiental representa uma ameaça crescente para o planeta. No Brasil, destaca-se a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) como um marco na proteção ambiental
- É necessário ressaltar que a aplicação e fiscalização adequadas dessa legislação nem sempre são garantidas. Ao longo do estudo, serão analisadas as legislações ambientais dos Estados Unidos e do Reino Unido, comparando-as com a legislação brasileira
- O objetivo é identificar as lacunas e desafios existentes na legislação ambiental brasileira, bem como propor medidas para fortalecer a proteção ambiental e combater os crimes ambientais



LEGISLAÇÃO AMBIENTAL : ESTADOS UNIDOS

- Cooperação entre entidades federais, estaduais, locais e tribais para a aplicação da lei ambiental
- Emissão de licenças ambientais seguindo os requisitos estabelecidos pelo Código de Regulamentos Federais e pela Lei Nacional de Política Ambiental de 1970
- Origens da legislação ambiental amadurecida no final dos anos 1960 e início dos anos 1970 nos EUA, servindo de modelo para outros países
- A Constituição dos Estados Unidos foi escrita em 1787 e possui atualmente 27 emendas
- Desafios enfrentados pela sociedade nos EUA, como degradação do solo, desmatamento, contaminação da água e perda de biodiversidade, exigindo a regulamentação e proteção do meio ambiente por meio da legislação ambiental



LEGISLAÇÃO AMBIENTAL : REINO UNIDO

- Integração da Agência Ambiental com o Departamento para regular e executar políticas ambientais, incluindo o tratamento de emergências ambientais
- A legislação do Reino Unido estabelece órgãos regionais e locais responsáveis pela licença de empreendimentos com impactos significativos
- Cada área geográfica do Reino Unido (País de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte) possui um secretário de Estado responsável pelas questões ambientais
- Papel do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (DEFRA) como órgão ministerial responsável por questões ambientais no Reino Unido, apoiado por várias agências e órgãos públicos



EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

- Estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 (Lei nº 6.938/1981), que lançou as bases para a legislação ambiental no Brasil
- A legislação ambiental brasileira tem o papel de regular a proteção do meio ambiente e é considerada uma das mais avançadas do mundo
- Criação do Sistema Ambiental Brasileiro (SISNAMA) para coordenar e implementar políticas e regulamentações ambientais
- Implementação do Código Florestal Brasileiro, que estabelece normas para a proteção e o uso sustentável das florestas no país



EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

- Em 1998, foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais, uma das mais completas do mundo, que permite punições civis, administrativas e criminais por condutas prejudiciais ao meio ambiente
- ↪ **Lei Federal nº 9605 de 12/2/1998** - sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente - conhecida como Lei de Crimes Ambientais
- ↪ Sancionada com 10 vetos e é composta por 82 artigos distribuídos em oito capítulos, nos quais são definidos os crimes ambientais relacionados à degradação do meio ambiente, as respectivas penas e critérios para a aplicação dessas, além de apresentar os conceitos relacionados à infração administrativa e à cooperação internacional para preservação do meio ambiente



ANALISE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

A Lei de Crimes Ambientais, estabeleceu uma divisão e agrupamento dos tipos penais ambientais em cinco temas principais:

- ↪ I - Crimes contra Flora
- ↪ II - Crimes contra Fauna
- ↪ III - Poluição e outros Crimes Ambientais
- ↪ IV - Crimes contra Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
- ↪ V - Crimes contra Administração Ambiental



CRIMES CONTRA A FLORA

Crimes contra a flora: Destruir ou danificar floresta de preservação permanente mesmo que em formação, ou utilizá-la em desacordo com as normas de proteção

- A Lei de Crimes Ambientais protege a flora nos artigos 38 a 53
- ↪ Esses artigos abrangem crimes como destruição da vegetação e venda ilegal de madeira
- Apesar das leis, ainda há crimes contra a flora, sugerindo a necessidade de maior aplicação da lei e conscientização pública



CRIMES CONTRA A FAUNA

- **Crimes contra a fauna:** agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória
- A proteção da fauna abrange todas as espécies, sejam elas selvagens, domesticadas, exóticas ou nativas
- A Lei 9.605/98 define os crimes contra a fauna, incluindo caça ilegal e maus-tratos aos animais
- O tráfico de animais silvestres é uma prática criminosa que ameaça a biodiversidade e envolve uma rede clandestina
- A devastação das florestas e a captura de animais levam à extinção de espécies e ao desequilíbrio ecológico



POLUIÇÃO E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS

Poluição e outros crimes ambientais: a poluição que provoque ou possa provocar danos a saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da flora

- O Art. 54 da Lei 9.605 trata dos crimes de poluição e outros crimes ambientais
- Os crimes de poluição envolvem o uso ou liberação de substâncias poluentes acima dos limites legais
- Essas ações podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana
- Certas substâncias poluentes requerem certidões e licenças para uso legal



CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E PATRIMÔNIO CULTURAL

Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural: construção em áreas de preservação ou no seu entorno, sem autorização ou em desacordo com a autorização concedida

- O Art. 62 da Lei 9.605 descreve esse crime como a destruição, inutilização ou deterioração de bens protegidos por lei
- Os bens protegidos incluem arquivos históricos, bibliotecas, museus e instalações científicas
- Esses atos incluem destruição de bens protegidos, alteração de estruturas sem autorização e construção em áreas não edificáveis



CRIMES CONTRA ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Crimes contra a administração ambiental: afirmação falsa ou enganosa, sonegação ou omissão de informações e dados técnico-científicos em processos de licenciamento ou autorização ambiental.

- A Lei 9.605/98 lista os atos considerados crimes contra administração ambiental
- Fazer declarações falsas ou enganosas e conceder licenças irregulares são crimes contra a administração ambiental
- Terceiros que prejudicam a fiscalização e proteção ambiental também estão cometendo crimes



EFETIVIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS NO BRASIL

- A legislação ambiental brasileira é considerada completa, mas apresenta incongruências e falta de punição aos infratores
- Dos processos relacionados ao desmatamento na Amazônia, apenas 14% resultaram em punição
- A Lei 9.605/1998 possui penas consideravelmente brandas para crimes ambientais, o que revela uma lacuna no sistema judiciário brasileiro
- É fundamental revisar e aprimorar as leis para reconhecer a proteção ambiental como prioridade e estabelecer penas mais severas



EFETIVIDADE DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS NO BRASIL

- Crimes ambientais representam ameaças à biodiversidade e sustentabilidade
- Penas adequadas e proporcionais desencorajam prática de crimes
- Intensificar fiscalização, aumentar punições e promover conscientização



CONCLUSÃO

- Embora a legislação ambiental brasileira seja abrangente, existem desafios em sua aplicação e eficácia. A falta de recursos adequados e de agências de aplicação da lei contribui para a falta de punição para os infratores
- Recomendamos o reforço das agências de fiscalização, o investimento em programas de educação e sensibilização ambiental e a atualização e revisão da legislação existente para enfrentar os atuais desafios ambientais
- A conclusão sublinha a necessidade de medidas eficazes para combater os crimes ambientais e proteger o ambiente para as gerações atuais e futuras



AGRADECIMENTOS

Nós valorizamos profundamente todos vocês, e agradecemos por terem acreditado em nosso potencial e nos incentivado durante toda a jornada. Não teríamos chegado até aqui sem a presença e o apoio de cada um de vocês. Obrigada por fazerem parte dessa conquista conosco



REFERENCIAS

5 principais crimes ambientais que você deve ficar atento | poli júnior. Disponível em: <<https://polijunior.com.br/blog/5-principais-crimes-ambientais-que-voce-deve-ficar-atento/>>.

A Defesa do Meio Ambiente Por Meio do Direito Penal - Âmbito Jurídico - Educação jurídica gratuita e de qualidade. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/a-defesa-do-meio-ambiente-por-meio-do-direito-penal/#_ftnref1>. Acesso em: 23 set. 2023.

Acidente em Mariana (MG) e seus impactos ambientais - Mundo Educação. Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/amp/biologia/acidente-mariana-mg-seus-impactos-ambientais.htm>>. Acesso em: 3 out. 2023.

ADMIN. Como evitar um crime ambiental? - Redentor - A Marca da Segurança. Disponível em: <<https://redentor.ind.br/2019/10/15/como-evitar-um-crime-ambiental/>>.

ADMIN. **Como evitar um crime ambiental? - Redentor - A Marca da Segurança.** Disponível em: <<https://redentor.ind.br/2019/10/15/como-evitar-um-crime-ambiental/>>. Acesso em: 23 set. 2023.

ANTÔNIO, L. et al. **EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/rama/article/download/1146/852>>. Acesso em: 18 nov. 2023.

Tráfico de Animais Silvestres. Ambiente Brasil, [s.l], [s.d.] Disponível em: <https://ambientes.ambientebrasil.com.br/fauna/trafico_de_animais_silvestres/trafico_de_animais_silvestres.html>. 16 mai. 2023

BENJAMIN, A. H. Direito Ambiental no Brasil e nos Estados Unidos. **Revista da Faculdade de Direito**, v. 1, n. 22, 16 abr. 2023.

CADERNO DE ESTUDO POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/acervo-projetos-cartilhas-outros/IBAM-Politica-Nacional-Meio-Ambiente-caderno-estudo.pdf>>. Acesso em: 23 set. 2023.

CARVALHO, F. A Lei de Crimes Ambientais. Mata Nativa, Viçosa, 2018. Disponível em: <<https://matanativa.com.br/a-lei-de-crimes-ambientais/>>. Acesso em: 25 set. 2023.

Crimes ambientais contra a fauna e a flora. Faculdade Unieducar, 2022. Disponível em: <https://unieducar.org.br/blog/crimes-ambientais-contra-a-fauna-e-a-flora> Acesso em: 30 set. 2023

Crimes Ambientais e a Lei 9.605, conheça os tipos e suas penas! Disponível em: <<https://www.pazmendes.com.br/tipos-de-crimes-ambientais-e-a-lei-9605/>>.

Crimes ambientais. Disponível em: <<https://cataguases.mg.gov.br/secretaria-de-agricultura-e-meio-ambiente/crimes-ambientais/>>. Acesso em: 25 set. 2023.

BRASIL. Lei nº 9605 de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 12 ago. 2023.



INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

REFERÊNCIAS

DE, C. **CRIMES AMBIENTAIS NO BRASIL**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/697/1/Monografia%20-%20Tarcisio.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2023

Diário Oficial da União, Brasília, 13 fev. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%209.605%2C%20DE%2012%20DE%20FEVEREIRO%20DE%201998.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20san%C3%A7%C3%B5es%20penais>.

DORNELLES, T.; PROFESSOR, T. ESMAFE ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ª REGIÃO 143 A APLICAÇÃO DA LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS: HÁ COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA NA NOVA LEGISLAÇÃO? [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/download/113/125/321>>. Acesso em: 23 set. 2023.

EJFGV. **Crimes ambientais: 6 atitudes que sua empresa deve evitar**. Disponível em: <<https://ejfgv.com/crimes-ambientais-6-atitudes-para-evitar-na-sua-empresa/#crimes-contra-a-administracao-ambiental>>. Acesso em: 3 out. 2023.

FACHINI, T. Lei de Crimes Ambientais: tipos e penas previstas na Lei 9605/98. Disponível em: <<https://www.projuris.com.br/blog/lei-de-crimes-ambientais/>>.

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/crimes-ambientais/1790074440>

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-ambiental-conceito-e-principios-fundamentais/487524792>

<https://www.migalhas.com.br/amp/depeso/385267/crimes-ambientais-conceito-legislacao-jurisprudencia-e-prevencao>

Legislação ambiental brasileira: objetivos, princípios e reflexões! Disponível em: <<https://www.vertown.com/amp/blog/legislacao-ambiental-brasileira-objetivos-principios-e-reflexoes/>>. Acesso em: 3 out.. 2023.

Incêndios florestais. Disponível em: <<https://www.gov.br/ibama/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/incendios-florestais>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Incêndios são cultura de destruição que extingue animais, nascentes e biomas, diz especialista. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2021/09/16/incendios-sao-cultura-de-destruicao-que-extingue-animais-nascentes-e-biomas-diz-especialista#:~:text=O%20inc%C3%AAndio%20florestal%20%C3%A9%20considerado>>.



INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

REFERENCIAS

Infrações e Crimes ambientais. FAEMG, Belo Horizonte. Disponível em: <<http://www.sistemafaemg.org.br/faemg/meio-ambiente/infracoes-e-crimes-ambientais>>. Acesso em: 23 set. 2023.

MOURA, A. M. Trajetória da política ambiental federal no Brasil. [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/160719_governanca_ambiental_cap01.pdf. Acesso em; 5 set 2023

Mais de 90% dos incêndios florestais são ocasionados por ações humanas. Disponível em: <<https://semil.sp.gov.br/2023/08/mais-de-90-dos-incendios-florestais-sao-ocasionados-por-aco-es-humanas/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Medida Provisória 2.166-67. Altera os arts. 1º, 4º. 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>

MESTRE, C. A. Pichação e Grafite: São Crimes? Quais As Principais Diferenças? Disponível em: <<https://e-diariooficial.com/pichacao-e-crime/amp/>>. Acesso em: 3 out. 2023.

Moodle USP:e-Disciplinas. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5337701/mod_resource/content/1/Texto%2001%20Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Direito%20Ambiental%20-%20Herman%20Benjamin.pdf>.

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS PAÍSES DO G7. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/45/25/452540c4-14ac-4200-a58d-e8a7ebc6ddca/o_licenciamento_ambiental_no_paises_g7.pdf>.

O que é a Lei de Crimes Ambientais. O Eco, São Paulo, 2014 Disponível em: <<https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28289-entenda-a-lei-de-crimes-ambientais/>>. Acesso em 20 jun. 2023

SANTOS, A. C. G. DOS et al. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL. DIREITO, MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA HUMANA: CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, v. 1, n. 1, p. 171–188, 1 abr. 2023. Disponível em: <https://www.iabnacional.org.br/noticias/lei-brasileira-de-crimes-ambientais-tem-falhas-de-natureza-criminal-aponta-especialista>.

Vista do O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO E SUAS ALTERAÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL. Disponível em: <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1754/iarama>>. Acesso em: 23 set. 2023.



INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais